

1502763-32.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado. Redução no patamar máximo. 2.2. Manutenção do regime inicial aberto. 2.3. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (sem grifos no original) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502763-32.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502763-32.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159990/2021 - DEL.POL.ITAPUI, 18479730 - DEL.POL.ITAPUI, 296/21/211 - DEL.POL.ITAPUI, 2159990 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUILHERME DOS SANTOS SENTENORIO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

Passo à análise da causa em razão de ausência, no período, da MMª. Juíza Titular. LUIS GUILHERME DOS SANTOS SENTENORIO, alcunha "Pedrinha", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 14 de junho de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Campos Sales, 15, Jardim Bica de Pedra, Itapuí-SP, teria guardado, para fins de tráfico, 3,71 gramas de crack (31 porções) e 0,21 grama de cocaína (4 porções). Notificado (fl. 199), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 183/185. A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (fls. 200/201) e o réu foi citado (fl. 258). Como medida de instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas e, ao fim, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), do boletim de ocorrência de fls. 12/14, dos autos de exibição e apreensão de fls. 15/16 e 19/20, dos autos de constatação preliminar (fls. 17/18 e 21/22), laudos definitivos (fls. 124/129 e 135/138), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

O Policial Cleiton contou que foi informado pelo sargento, diretamente da base, que “Pedrinha” estaria escondido no local dos fatos e que uma moça, que teria se evadido do hospital, estava com ele. Chegando ao local, na parte da manhã, encontraram a moça na calçada de uma casa abandonada com o portão e janelas abertos. Ela confirmou que “Pedrinha” estaria na casa e avistaram-no pela janela, dormindo. Entraram na casa, acordaram o réu e, na revista pessoal, no bolso do acusado, foram localizados os entorpecentes. Já na cela, o acusado chamou o policial Mateus e entregou mais 4 pedras de crack que estava com ele e não foi localizada na revista. A droga que os policiais encontraram estravam com o acusado. A casa em que houve a abordagem é conhecida por ter vários usuários de droga, com portão e janelas abertas, com pouquíssimos móveis, como cama e roupas jogadas ao chão. Não chegaram a qualificar a mulher que encontraram na calçada, nem a consultar de quem era a propriedade da casa.

Os relatos do Policial Mateus foram no mesmo sentido. Acrescentou que a casa era de uma família conhecida que foi embora e deixaram a casa aberta há aproximadamente 6 meses com alguns poucos móveis e viam usuários de droga entrando no imóvel. O réu é usuário de crack e o conhecia de outras ocorrências de furto. Quando o réu está na cidade, fica na casa de sua avó, ainda viva, que fica a 10 ou 12 quarteirões da casa abandonada. Conhece a mulher que encontraram na calçada, de nome Diana, que também é usuária de crack. Ela não foi qualificada, pois se evadiu. Na casa, havia roupas jogadas ao chão. Durante os meses em que a casa ficou abandonada, os mesmos usuários de droga entravam na casa para o consumo.

O réu, interrogado, disse que estava de saidinha em maio e, na ocasião, pegou dinheiro venda da sua casa na Rua Campos Sales, comprou a droga e gastou todo o dinheiro com o crack. Não é traficante, mas usa droga desde os 12 anos. Não sabe confirmar se era uma casa abandonada, pois estava preso há 3 anos e 5 meses. O local era um terreno com duas casas. O dono da casa, sua mulher e Diana moravam em uma e teria dado R\$ 100,00 para ficar na outra.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da materialidade e autoria do crime de tráfico.

Os policiais que ingressaram na casa foram precisos ao afirmar que se tratava de casa abandonada. No seu depoimento, o policial Mateus inclusive indicou que os proprietários do imóvel o abandonaram há aproximadamente 6 meses. Trata-se de cidade pequena em que o patrulhamento é feito por meio de revezamento por toda a cidade e, portanto, é crível a versão de que sabiam que o local era conhecido pelo consumo de drogas e não como habitação de qualquer pessoa. Não se trata de comprovar a propriedade ou posse ilegítima, como alegado, mas de não constituir o imóvel habitação.

Os depoimentos dos policiais também foram uníssonos ao descrever que as portas e janelas do imóvel estavam abertas, com poucos móveis e roupas jogadas e sem qualquer demonstração de que serviria como “casa”, conforme estabelecido no art. 5º, XI, da Constituição. Ao contrário, afirmaram que os usuários entravam e saíam para o uso de entorpecentes, não se tratando, portanto, de habitação e que o réu, quando na cidade, ficava na casa de sua avó, alguns quarteirões dali.

A alegação do réu de que pagava ao dono da casa ao lado para lá permanecer restou

isolada nos autos. Nada foi trazido que demonstrasse a veracidade das informações prestadas em seu interrogatório, além de não ser suficiente para caracterizar moradia. O pagamento poderia ser pelo tempo de consumir a droga. Destarte, nada comprovou sobre tais alegações, conforme impõe o art. 156 do CPP. Dessa forma, ainda que a apreensão no interior do imóvel tenha sido realizada sem mandado de busca e apreensão, não há que se falar em ilegalidade da prova, tampouco em contaminação de outros elementos probatórios pela teoria dos frutos da árvore envenenada. As circunstâncias aliadas às provas coligidas nos autos tornam legítima a apreensão dos policiais. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de ilicitude probatória em razão da violação da garantia da inviolabilidade do domicílio. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 1. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes do policial militar ao longo da persecução penal indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, defronte a imóvel abandonado. Localização de uma chave em poder do acusado que, posteriormente, revelou pertencer ao portão do mencionado imóvel, local onde foram apreendidos entorpecentes. Circunstâncias do caso concreto permitem concluir pela desnecessidade de autorização judicial para o ingresso no imóvel diligenciado. Ingresso dos policiais em imóvel abandonado, desprovido de portas e janelas, sem qualquer sinal de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, aliada à notícia de que era habitualmente utilizado para o armazenamento de drogas, afasta a proteção constitucional concedida ao domicílio. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. Precedente do STJ. 2. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme do policial militar indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Versão oferecida pelo acusado que restou isolada no contexto probatório. 2. Dosimetria da pena que comporta reparos. 2.1. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado. Redução no patamar máximo. 2.2. Manutenção do regime inicial aberto. 2.3. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (sem grifos no original) (TJSP; Apelação Criminal 0002867-91.2018.8.26.0597; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2022; Data de Registro: 05/04/2022)

TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar. Invasão de domicílio. Encontro em casa abandonada: local aberto, acessível a qualquer pessoa. Ingresso de policiais ali não afeta Direito Constitucional de inviolabilidade, por não ser lar, residência, domicílio, mas sim local para prática de crimes. Mérito. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de drogas e acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do crime. Não acolhimento da impugnação genérica do depoimento testemunhal. USUÁRIO não demonstração de fazer uso de droga. Dosimetria da pena. Mantida. Regime mantido. Reincidência. **RECURSO NÃO PROVIDO.** (sem grifos no original) (TJSP; Apelação Criminal 1502453-31.2020.8.26.0344; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2021; Data de Registro: 04/10/2021)

Superada a preliminar, constato que as provas angariadas aos autos são suficientes para o decreto condenatório. Tanto os autos de constatação preliminar (fls. 17/18 e 21/22), como os laudos definitivos (fls. 124/129 e 135/138) concluem que os

entorpecentes localizados correspondem a crack (fl. 128) e cocaína (fl. 138). O modo que o entorpecente foi acondicionado, a variedade da substância encontrada na forma de crack e cocaína e, em especial, a quantidade de porções fracionadas (31 porções de crack e 4 porções de cocaína), indicam que o réu indicam que o réu praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade "guardar". Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

Conforme entendimento da jurisprudência: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Repise-se, ainda, que os depoimentos dos policiais foram coerentes com os prestados na fase extrajudicial (fls. 08/09) e em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada pelo Policial Militar que diligenciou no caso, porquanto, afora o já consignado, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

A simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se demonstrou, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas

sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. No caso, mesmo que comprovado que o acusado tivesse o dinheiro para comprar a droga inicialmente, não afasta a traficância pelas condições que a droga foi encontrada e, em especial, pelo fato de o próprio réu ter afirmado que seu dinheiro teria acabado, indo todo para o consumo. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é reincidente (0000056-58.2018.8.26.0598 - fl. 251; 0000627-44.2018.8.26.0302 e 0000580-88.2019.8.26.0026 - fl. 253; 0000896-83.2018.8.26.0302 e 0010383-95.2019.8.0026 - fl. 253; 0003391-13.2012.8.26.0302 - fls. 253/254) e ostenta mau antecedente (0012270-14.2009.8.26.0302 - fl. 255), de modo que uma reincidência será utilizada na segunda fase como agravante, enquanto as demais para elevação da pena nesta etapa a título de maus antecedentes. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, considerando, outrossim, a natureza extreme nociva do tóxico 'crack', altamente viciante e penoso à saúde pública, bem como diante da variedade dos entorpecentes localizados (cocaína e crack), de modo que a estipulo em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19. Presente, ainda, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mormente porque específica. Diante disso, elevo a pena em 1/3, remontando 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias e 1046 (mil e quarenta e seis) dias-multa. Não há que se reconhecer a atenuante da confissão, em razão de o réu ter assumido a propriedade da droga apenas para uso próprio, conforme teor da súmula 630 do STJ.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois reincidente. Ausentes outras causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena, conforme fixado.

Nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), pois o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, considerando principalmente a reincidência específica, destacada a gravidade concreta do fato, conforme a análise da dosimetria como um todo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUIS GUILHERME DOS SANTOS SENTENORIO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, e 1046 (mil e quarenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Solto durante o processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA